化州市东山街道“8•8”一般触电事故调查报告

日期：2024-12-09 作者： 来源： 化州市应急管理局

2024年8月8日13时40分许，我市东山街道下街路温德姆酒店项目地下室发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，化州市人民政府批准成立了由化州市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市城管执法局、市总工会、市人社局、市司法局、东山街道办等有关部门组成的化州市东山街道“8·8”一般触电事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事工程项目概况

化州温德姆酒店项目位于化州市东山街道下街路22号中基伟业楼盘，事故发生区域位于化州温德姆酒店项目地下室出口处，工程内容为地下室金刚砂耐磨固化地坪、涂料施工。

（二）事故有关单位和个人情况

1、化州麦客达温德姆酒店有限公司（以下简称温德姆公司），成立时间：2023年11月24日，法定代表人：黄*亮，注册资本：200万人民币，统一社会信用代码：91440982MAD4D9U***，企业地址：化州市东山街道下街路22号中基伟业1号商铺。经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；小餐饮。一般项目：酒店管理；停车场服务。

2、化州市鸿运装饰工程有限公司（以下简称鸿运公司），成立时间：2023年11月24日，法定代表人：李*政，注册资本：200万人民币，统一社会信用代码：91440982MA514EY***，企业地址：化州市下郭街道科头六路11号首层之一。经营范围：室内外装修工程；水电安装工程；消防工程；消防设备安装、维护、维修；房屋租赁；钢结构工程。

3、朱*，男，1982年1月23日出生，广西北流人，是化州温德姆酒店项目金刚砂耐磨固化地坪、涂料施工承包者。

4、肖*泳，男，1990年10月13日出生，广西北流人，是化州温德姆酒店项目金刚砂耐磨固化地坪施工组织者（包工头）。

5、黄*泉，男，1978年8月8日出生，广东省化州人，温德姆公司和化州温德姆酒店项目施工主要负责人。

6、刘*华，男，1995年12月15日出生，广东省化州人，粤KQ355Z江铃牌小货车司机（货拉拉司机）。

7、蒙*禄，男，1989年12月7日出生，广西北流人，这起事故的死者。

（三）项目合同关系

2023年12月1日，温德姆公司与鸿运公司签订《化州温德姆酒店室内装修工程施工合同》，工程名称：化州温德姆酒店装修工程；工程地点：化州市下街路22号（中基伟业）；工程内容：化州温德姆酒店室内装修；合同总价款为5107254.84元；合同工期214天。约定开工日期：2024年3月1日。2024年7月22日，鸿运公司与朱*签订《化州温德姆酒店项目金刚砂耐磨固化地坪、涂料施工合同》，工程内容：地下室金刚砂耐磨固化地坪、涂料施工；朱*取得地

下室施工工程后，将地下室地坪金刚砂耐磨固化施工分包给肖*泳，口头约定每平方15元，包工不包料，没有签承包合同。

经查，鸿运公司没有参与化州温德姆酒店室内装修工程施工，是温德姆公司利用鸿运公司的营业执照、公章和法人印章进行签合同和财务支出，该项目实际是温德姆公司自行组织施工。

（四）涉事工程项目施工情况

2024年7月22日，施工作业队开始对地下室金刚砂耐磨固化地坪、涂料进行施工。8月7日，完成了地下室金刚砂耐磨固化地坪、涂料施工。8月8日，地下室金刚砂耐磨固化地坪作业班组开始撤离作业现场的机械。

（五）事故现场勘查、检测检验和分析情况

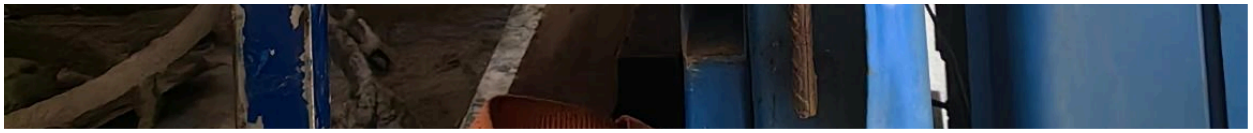
1.现场勘查情况

这起事故发生在化州温德姆酒店室内装修工程地下室负一层出口处，现场停放着一辆粤KQ355Z江铃牌小货车（见图片1），在货车车厢上方有3条电线（见图片2），经调查，事故发生时，这三条电线是插在车厢上的铁栏杆里面，电线的线芯裸露，没有绝缘包扎措施。在货车的一侧有一台侧翻的抛光机，地面有一条圆形钢管和一摊水（见图片3）。



图片1


图片2




图片3



2.电线电路的检测情况

事故发生后，事故调查组联系供电部门的专业技术人员对涉事的地下室电线电路进行检测，发现负一层地下室的电线电路没有安装漏电保护开关，涉事三条电线分别是火线、零线和接地线，其中火线带电（220伏）。

3.触电原因分析

货车倒车过程中车厢栏杆刮到天花的电力线，停车后，电力线刚好插在栏杆之间，由于工人在搬机械上车时产生振动，电线电芯与金属栏杆接触，造成货车带电。事发时，工人蒙*禄穿着拖鞋处于地上有水的位置，又利用钢管抬机械。综合以上分析，造成蒙*禄触电的原因是：在搬运机械上车时，与带电体接触，蒙*禄双脚湿水，形成回路，引发触电事故。

二、事故发生经过和善后处理

（一）事故发生经过

2024年8月8日13时许，地下室金刚砂耐磨固化地坪作业班组工人撤离作业现场的机械，肖*泳从“货拉拉”平台雇来一辆小货车运输机械，13时30分许，货车到现场后，工人开始往车上搬机械。14时许，肖*泳与蒙*禄、肖*宜、冯*玉、肖*、梁*炎开始抬第四辆机械（抛光机）上车，他们利用钢管辅助抬机械，肖*泳和蒙*禄靠近车厢的两侧抬钢管，其他人在后面帮忙抬机械，当机械抬上车厢时，其中工人蒙*禄疑似触电抽搐不能动，其他工人也有触电的感觉，梁*炎用脚将蒙*禄推开后，蒙*禄随即倒地。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，肖*泳立即组织工人对蒙*禄进行施救，现场的工人立即拨打“120”叫救护车，约十分钟后救护车到达现场，将蒙*禄送往化州市人民医院抢救。14时35分，工人肖*拨打“110”报警，14时45分，东山派出所的民警到达现场处置。15时许，蒙*禄经抢救无效死亡。

应急管理、供电、东山街道办等部门也在接报后，相继及时赶赴事故现场，组织开展应急处置相关工作。本起事故应急救援及时，相关政府部门在事

故处置过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（二）善后处理

属地东山街道办积极处理善后工作，多次组织涉事双方进行调解赔偿事宜，因对事故责任分成和赔偿金额存在异议，死者家属与事故相关方未达成赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，死者：蒙*禄；根据中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书（穗司鉴[2024]01000100100421），鉴定意见：蒙华禄符合因电击导致死亡。

（二）直接经济损失

依照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-86）》规定，核定直接经济损失约110万元。

四、事故有关单位调查情况

（一）温德姆公司

该公司以鸿运公司的名义，成立了化州温德姆酒店室内装修工程施工项目部，制定了项目施工组织设计和临时用电专项施工方案，制定了全员安全生产责任制和考核制度，制定了安全规章制度和操作规程，制定了应急救援预案。但是，没有对现场作业人员进行安全培训教育和安全技术交底；没有建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，现场作业风险辨识不到位，未及时发现和消除事故隐患。

（二）事故发生地政府、相关职能部门监管情况

1.东山街道办。东山街道办是涉事单位的属地政府，负责辖区安全生产监督管理工作。2024年来，东山街道始终坚持“人民至上、生命至上”的安全发展理念，认真贯彻上级有关安全生产的各项决策部署，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度要求，定期召开安全生产专项会议，积极开展安全生产检查工作，截至8月份，已完成行政检查卷宗145宗，有效排查整治了一批安全隐患。针对施工领域存在的问

题，东山街道加大执法监管力度，进行现场日常巡查，对违法违规行为进行严厉查处。截至2024年9月底，对建筑施工工地行政处罚案件立案45宗，结案45宗，结案率为100%，治理违法建设面积8400平方米，其中，违法用地34宗，违法建设11宗，有效打击了建筑施工领域违法违规行为，东山街道办基本履行了安全管理职责。

2.市城市管理和综合执法局。根据《化州市人民政府关于镇（街道）实行综合行政执法的公告》（化府公〔2021〕2号）“我市调整给各镇人民政府和街道办事处以其自身名义行使的第一批行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权。”该局下放行政处罚事项：第152项“对装修人将室内装修工程委托给不具备相应资质等级企业的行政处罚”。镇（街道）在房屋装修有行政检查、行政处罚的职权。2024年以来，该局组织各镇（街）的行政执法分管领导和业务骨干开展了1期业务培训班，共计培训46人次。此外，2024年以来，该局深入镇街开展行政执法案卷评查等形式的业务指导和对违法建设行为进行现场督办，有力监督镇街落实建筑施工领域的各项治理工作。经查，未发现该局履职不到位的情形。

五、事故发生原因及性质

（一）直接原因

1.货车在停车过程中，车厢的栏杆与地下室的电线接触，造成车辆带电，工人在搬运机械上车时与带电体接触引发事故。

2.地下室的电线电路未按《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T13955-2017）设置漏电安全保护装置，出现漏电未自动切断电流。

（二）间接原因

温德姆公司没有建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，现场作业风险辨识不到位，施工现场没有安排安全管理人员管理，未及时发现和消除事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起收尾性工作引发的触电亡人事故，是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对施工单位和人员处理建议

1.温德姆公司，化州温德姆酒店项目实际施工单位，没有制定安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度，现场作业风险辨识不到位，未及时发现和消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、第二款的规定，对事故发生负有主要责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定对其进行处罚。

2.黄*泉，温德姆公司主要负责人，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现和消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其进行处罚。

3.朱*，化州温德姆酒店项目金刚砂耐磨固化地坪、涂料施工负责人，施工现场没有安排安全管理人员，未及时发现事故隐患，依法承担赔偿责任。

4.肖*泳，化州温德姆酒店项目金刚砂耐磨固化地坪施工组织者（包工头），在组织工人撤离机械时，未发现车辆与电线接触的事故隐患，依法承担赔偿责任。

5.刘*华，粤KQ355Z江铃牌小货车司机（货拉拉司机），停车时，没有履行谨慎注意义务，未发现车辆与电线接触的事故隐患，依法承担赔偿责任。

（二）其他建议

1.鸿运公司涉嫌出借营业执照，建议由市场监督管理部门依法查处。

2.事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范措施建议

（一）温德姆公司要认真吸取事故教训，举一反三，全面贯彻执行各项安全生产法律法规、规章、标准，认真落实安全生产责任制，针对本单位安全生产方面存在的问题，采取有力措施，堵塞管理漏洞，切实加强安全管理，全面提高防范事故的能力。

（二）东山街道办要指导、督促辖区内企业或者其他管理人员对房屋室内装修进行日常巡查、监管，从源头上把控违规装修行为。要建立房屋装修室内安全巡查机制，加强装饰装修活动的监督检查工作，利用现有的网格化管理机

制，开展日常巡查工作，坚决遏制室内装饰装修违法违规行为，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

（三）市住建局、市城管执法局等单位要对在建工程和室内外装修装饰工程进行全面检查，研究全市室内外装修安全管理有关方法，加强源头管理，严格规范室内装饰装修管理活动，对出借资质、违法分包、违章指挥等违法违规行为进行严厉打击，深入排查治理施工现场事故隐患，坚决防范事故发生。

(化州市人民政府于2024年12月2日对该事故报告正式进行批复）

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。

分享到：